

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1127/25

הצעת חוק אוויר נקי (תיקון – איסור שימוש בתנורי עץ, סולר ונפט), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 14 בחוק אוויר נקי, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) לא יפעיל אדם תנור הסקה שמופעל באמצעות שריפת עץ, סולר או נפט גולמי."

2. בסעיף 53 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) סכום העיצום הכספי יהיה 14,400 שקלים חדשים, בשל הפעלת תנור הסקה שמופעל באמצעות שריפת עץ, סולר או נפט גולמי בניגוד להוראת סעיף 14(א1)."

דברי הסבר

חוק אוויר נקי, התשס"ח–2008, נועד להתמודד עם הבעיה החמורה של זיהום אוויר בישראל. בשנים האחרונות מתקבלות תלונות רבות באזורים שונים בארץ, במיוחד בעונת החורף, על מטרדי זיהום אוויר הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה ביתיים שפועלים על שריפת עץ. הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית, שימוש בגז לצורך תנור הסקה ביתי, עדיף על הסקה באמצעות שריפת כל דלק אחר. ועדת מומחים ציבורית בנושא איכות האוויר בישראל (תוכנית לאומית – חוק אוויר נקי), בראשות פרופסור מנחם לוריא, ערכה השוואה בין סוגי מזהמים שונים. מסקנות הוועדה הוגשו למשרד להגנת הסביבה ביום 01/03/2011. הוועדה בחנה פליטות חלקיקים, שהם סוג של מזהם אוויר: חלקיקים קטנים החודרים לריאות וגורמים למחלות בדרכי הנשימה כגון אסטמה וברונכיט ולקשיי נשימה לחולים כרוניים, מאח, מתנורי הסקה בעץ, מתנורי סולר ומתנורי גז. נמצא כי עשן תנורי העץ מכיל כמויות גדולות של חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5). כמו כן, התברר שאח ותנורי עצים הם המזהמים ביותר ואילו תנורים העובדים על גז מזהמים הכי פחות עד כדי רמת פליטת מזהמים זניחה. ועדת המומחים הציעה להפסיק כליל את השימוש בעצים להסקה ביתית. מוצע לאסור את השימוש בתנורי הסקה שמופעלים באמצעות שריפת עץ, במטרה לצמצם ולמנוע מפגעי בריאות וריח כאמור, ולהטיל עיצום כספי על מי שיעשה כן בניגוד להוראת החוק. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל כהן פארן וקבוצת חברי הכנסת (פ/5354/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/752/24). הצעת החוק זהה לפ/752/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 752.